

עין משפט
גד מצוה

מר:

וּרְבַּ יוֹסֵף אָמַר בְּשׁוֹמֵר שְׂכָרְוֹ, וּלֹא־תִלְמָרְיִן בִּרְ"ה (דף כח).
המודר הנאה מחזירו מותר לתקוע לו תקיעת מלוא והמודר הנאה מן המעין מותר לטבול בו טבילה של מלוא ואמאי הא מיתסני לרב יוסף דחשיב ליה זהכי כשומר שכר יש לומר דשאני שומר אצידה ומשכון דכמה פעמים שיתעסק זה לשוטחה לזכרה ולהנעינה יפטר מליתן לו אצל התם יכול לכיין לתקוע ולטבול במקום שלא יבא שם עני בצוהה שעה:

במצוה צריך למשבון, פירש

בקונו' להשתמש ומנכה מן החוב דמי שכירות המשכון כי הא (א) דלמר צפ' האומנין (ב"מ דף פ:) שוכר אדם משכנו של עני מפני שאינו אלא כמשיב אצידה לנעלים ור"ח פירש לריך למשכון שאינו רואה להלוות לו בלא משכון וקשה דלטו משום הכי לאו מלוא קא עביד:

אלא לאו בנגד חובו וברשמואל קמיפ"גני. ואע"ג דלמאן דלית ליה דשמואל גבי אצד המשכון אינו מפקיד חפ"י כנגד המשכון הכא מכל מקום נגד המשכון אינו משמט דגבי אצידה ודאי כיון דלית ליה דשמואל לא נקט למשכון לענין שיפסיד:

הדרן עלך שבועת הדיינין

בל הנשבעין. וא"ו נשבעין ונוטריין ב'. תימה דלא חשיב ההיא דתנן לעיל (דף מג.) מי נשבע מי שהפקדון אללו למאי דמוקי לה אסיפא דרשא וכל הני דתנן לקמן צפיקיין (דף מה.) הפוגמת כתובתה ועד אחד מעידה שהיא פרועה כו' וליכא לשנויי דתנא ושירי כיון דתני ואלו כדלמרנין צפ"ק דקדושין (דף טו:) ויש לומר דלא חשיב אלא הנהו שאין כנגדן ראויין לישבע: **התקב"ל** **ת**הן **ד**ינר **ו**זה. משמע שהוא כ"ה דינר כסף וה"נ מוכח שהדיא צריש הוצב (ב"מ דף מד:) וקשה לר"ת דלין נשתנה כל כך דעכשוי אין זקוק של זהב יותר מ' זקוקים של כסף ואומר ר"ת דדינר זהב עב משל כסף והיה שוקל כפליים וכן משמע באלו טריפות (חולין דף נה:) שהיה משונה בעציו מדנקט אס נשתמיר כעוצי דינר זהב גבי ניקב הטחול לפיכך שוה כ"ה שהוצב שוה י"צ של כסף כדמוכח באגדת שמואל דפריך קראי אהדדי דבספר שמואל (ג מד) כתב גבי גורן ארונה כסף חמשים שקלים

ובצברי הימים (א כה) כתיב שקלי זהב שש מאות וצפ' בתרא דזבחים (דף קטו:) וסס) משני עלה שגבה מכל שצט נ' אצל צמדרש משני שנתן לו שש מאות שקלי כסף שהס נ' של זהב וקרא דשמואל ה"פ כסף כל כך שהס נ' של זהב ודצרי הימים שש מאות מכסף שהן נ' שקלים זהב דהיינו י"צ חלקים ודינר היתר אור"ח שהיו נותנין אותו להכרע כדמוכח בפרק יש צבור (צמדות דף ג. וסס) גבי פדיון הבן דקאמר יהיב ליה דינר דמוצנן צכ"ה חזי דל זוזא ושתתא והנן לפדיון הבן והשתא אמאי לא קאמר דל חומשא דוזוזא ושתתא היינו חומשא אלא משום דההוא זוזא שלא היה אלא להכרע מוכיר אותו צפני עלמנו וכן מוכיח צפ"ק דשקלים (דף ג.) דהכרע אחד מכ"ה דמפרש צמתני' כמה הוא קולצון חכמים אומרים חזי מעה ומתחית השקל הוא י"צ מעות דשקל דקרא הוא סלע ומה שאמרו חכמים ליתן סלע ופונדיון לכל שנה לפודה צית זרע חומר שעורים שהוא פונדיון יותר על נ' שקלים הכמוצ בקרא למ"ט שנים אותו פונדיון לא בא להכרע אלא נקט סלע ופונדיון משום דאי אפשר לזמנא ולומר סלע ופונדיון חסר משהו שלא היה עולה אותו חסרון יותר פחות משליש פרוטה:)

פד א מיי פייג מהל' אצידה הלכא י סמג עשין עד טוש"ע חור"מ סימן סזו:
סטיף טו:

פה ב ג מיי פייט מהל' שמיטין הלכא יד סמג עש"י קמט טור שו"ע חור"מ סימן סז סטיף יב ועיין צכ"מ:

א ד מיי פ"א מהל' טוען הלכא צ סמג עשין אה טוש"ע חור"מ סימן פט סטיף ז:

ב ה מיי פ"א מהל' שכירות הלכא י סמג עשין פט טוש"ע שם סטיף ז:

ג ו מיי פ"ד מהלכות גזילה הלכא [א] צ סמג עשין פג טוש"ע חור"מ סימן ז סטיף ז:

ד ז מיי פ"ה מהלכות חובל ומזיק הלכא ד סמג עשין ע טור שו"ע חור"מ סימן ז סטיף טו:

ה ח מיי פ"ז מהלכות טוען הלכא ז והלכא ד סמג עשין אה טור שו"ע חור"מ סימן כז סטיף ז:

מוסף רש"י

כשומר שכר דמי. ומייז בגניבה ואצדק, דשומר שכר מלוא הוא, דשעסק כתבואה פטור מן התמיה או: שכר מלוא (שם פב.). לימא דרב יוסף תנאי היא. דהא ר' ודאי תנאי היא, דכא ר' עקיבא לית ליה דרבה וליא ליה לאוקומי פלוגתאיה צעטמא תחתיא, דהא אהרין בכמה טעמי ולא חתוקמא, אלא לרב יוסף מי מינעיא להו דרב יוסף. כלומר רבה הוא דחמיק לאוקומי מלמיה ליה דרב יוסף (שם). בשומרא אבדיה דכולי עלמא איתא להו דרב יוסף. כלומר רבה הוא דחמיק לאוקומי מלמיה כמנא, אכל רב יוסף אמר לן ר' אליעזר נמי קאי טוטי ודאי אצדק מלוא. כגון שמר אצידה, והכא היינו טעמא דפטור דקא סבר אין כאן מלוא (שם). במלוצה צריך למשבון. להשתמש בו ולפסוק עליו להיות פוחת מן החוב והולך, קמיעלג, ור' עקיבא סבר אצילו הכי איכא מלוא (פב.). המלוצה את חבירו על המשכון. אין שביעת משמעת דלא קרינא ציה לא יגוש שהרי איתו מוצע כלום (בב"מ חח.). אלא פלגא. חזי החוב (שם). אינו משמט. לקמן מפרש לה (שם). אילימא כנגדו. דאית משמט, כנגד חזי החוב שהוא מוסף משכון עליו אית משמט, אכל משמט הוא השאר (שם). מכלל דר' יהודה הנשיא. אמא למימר דכיון דאית משמט כנגד הלוואת משמט כל החוב, צמתיה (שם). אלא אמאי תפיס משכונן. למאי תפס אס לא להיות משכון תחת שויו ובהכרח מיהא לא קרינא ציה לא יגוש (שם חס.). אלא לאו כנגד כולו. כלומר אית משמט כלל (שם).

הדרן עלך שבועת הדיינין
נשבעין ולא משלמין. מי שמוצעים אותו ישבע ויפטר דכתיב (שמות כב) ולקח בעליו ולא יסלם, מי שעתוי לשלם הוא נשבע ולא נשבע המוצע

שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

כשומר שכר דמי. שכר מלוא ומלוה על המשכון נמי מלוא עבד: **לימא דרב יוסף תנאי היא**. דמילתא דרצה ודאי תנאי היא דרבי עקיבא לית ליה דרצה אלא דרב יוסף מי לימא תנאי היא מי מנאי לאוקמה לרבי אליעזר כוותיה: **לריך למשכון**. להשתמש בו ומנכה לו מן החוב דמי שכירות המשכון. רבי אליעזר סבר כיון דלריך למשכון אין כאן מלוא ולהנאתו נתיכין והוי כשומר חנם ורבי עקיבא סבר כיון דפוחת עליו והולך מלוא היא ולא הוי עליו אלא כשומר שכר: **לימא כי הני סנאי**.

הא דשמואל: **המלוה על המשכון**. אין שמיטה משמטתו דאין כאן משום לא יגוש (ו) שהרי אינו נוגשין: **אינו משמט**. לקמן מפרש אי דההוא פלגא קאמר אי בצוליה חוב קאמר: **אי נימא כנגדו**. הוא דאיתו משמט דלההוא פלגא מיהא הוי משכון: **מכלל דרבי יהודה**. דפליג עליה דלמר אס אין משכון כנגד חובו משמט אכנגדו נמי משמט דאפי' ההוא פלגא דכנגדו לא חשיב משכון ומשמטא ליה שביעית: **אלא משכון**. דתפס למאי תפסיה אי לאו למשכון מיהת דההוא פלגא: **אלא לאו כנגד כולו**. קאמר תנא קמא אינו משמט דאע"פ שאינו שוה אלא פלגא הוי משכון כנגד כולו ואינו משמט כלום מן החוב והיינו כשמואל ואתא רבי יהודה הנשיא למימר דאס אין משכון כנגד הלוואתו אינו משמט כולו אלא כנגדו: **לא לעולם כנגדו**. קאמר רבי שמעון דאיתו משמט דלההוא פלגא מיהא הוי משכון ולית ליה דשמואל ואההוא פלגא גופיה פליג ר' יהודה הנשיא למימר דלא הוי משכון: **כנגדו נמי משמט**. דלא הוי משכון אלא לזכרון דצריס תפסיה:

הדרן עלך שבועת הדיינין

בל הנשבעין שבתורה יגשבעין ולא משלמין ואלו נשבעין ונוטלין השכיר והנגול והנחבל ושכנגדו חשוד על השבועה וחזוני על פנקסו ה' השכיר כיצד אמר לו תן לי שכרי שיש לי בידך הוא אומר נתתי והלה אומר לא נטלתי (ו) הוא נשבע ונוטל רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה כיצד אמר לו תן לי שכרי חמשים דינר שיש לי בידך והוא אומר התקבלת דינר זהב ינגול כיצד היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשות הוא אומר כליי נטלת והוא אומר לא נטלתי הוא נשבע ונוטל רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה כיצד אמר לו שני בלים נטלת והוא אומר לא נטלתי אלא אחד ינחבל כיצד היו מעידים אותו שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול ואמר לו חבלת בי והוא אומר לא חבלתי הרי זה נשבע ונוטל רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה כיצד אמר לו חבלת בי שתים והלה אומר לא חבלתי כך אלא אחת (ז)שבנגדו החשוד על השבועה כיצד אחת

הדרן עלך שבועת הדיינין

בל הנשבעין. כל המחויצין שצועה מן התורה נשבעין ולא משלמין כלומר לא חייבה תורה שצועה לישבע וליתול אלא הנתבע ישבע לתובע ולא ישלם. ובגמרא [מה]. יליף לה: **ואלו נשבעין ונוטלין**. שתיקנו להם חכמים לישבע וליתול: **השכיר והנגול כו'**. כולוה מפרש להו צמתני': **ושכנגדו חשוד על השצועה**. התובע שהנתבע שכנגדו חשוד על השצועה ומתחייב הנתבע שצועה מן התורה ע"י הודאה צמקתא נשבע התובע ונוטל: **וחזוני על פנקסו**. על מה שכמוצ צפנקסו שהוא כותב עליה הקפות שהוא מקיף. ולקמן ו

מפרש היכי דמי: **הרי זה נשבע ונוטל**. ובגמרא [מה]. מפרש מאי שנא שכיר דתיקנו ליה רצנן: **עד שפאה מקצת הודאה**. לרבי יהודה לא תיקנו שצועה ליתול אלא צמקום שיש שצועה על הנתבע והפכיה חכמים על התובע באלו השנויות כאן: **הרי זה נשבע ונוטל**.

שהצברים מוכימים שהרי עדים מעידים (א) שמשכנו שלא צרשות: **אחת**

מפרש היכי דמי: **הרי זה נשבע ונוטל**. ובגמרא [מה]. מפרש מאי שנא שכיר דתיקנו ליה רצנן: **עד שפאה מקצת הודאה**. לרבי יהודה לא תיקנו שצועה ליתול אלא צמקום שיש שצועה על הנתבע והפכיה חכמים על התובע באלו השנויות כאן: **הרי זה נשבע ונוטל**.

יירושלמי א"ר יוחנן נאמן המלוה לומר עד כדי המשכון הלוייתך עליו. ומתניתא אמרה אף הלוה נאמן. דתנן סלע הלוייתך עליו ו שקל היה שוה כו'. חד בר נש קם חבירה בשוקא אריס סבינתיה [אמר] לית הדין סבינתא נפקא מתותי ידי עד דאת יהיב לי מה דאית לי בידך. אתו קמי שמואל א"ל ויל הב ליה סבינתיה ואול דון עימיה מה שמואל כדייני נהרדעי אמרי תמן הוחזק המשכון בידו הכא לא הוחזק המשכון בידו. ובהא דתנן הלוהו על המשכון שומר שכר כו' קי"ל לא שנא משכנו בשעת הלואה. ולא שנא הלוהו מעות ולא שנא הלוהו פירות בכלוהו שומר שכר היה. ואם נגנב או אבר וזהו המשכון שהו יתיר מחובו מגרע דמי החוב והתוספת משלם המלוה ללוה ואם אבר המשכון בלטיטס מוויין או בשביה וכיוצא בהן שהשומר שכר פטור בהן גם המלוה פטור בהן וחזרו חובו על הלוה ואם אין לו ראייה נשבע המלוה על זה ופורע הלוה למלוה חובו: **הדרן עלך שבועת הדיינין**

מסורת הש"ם

(א) ב"מ דף מח: וכל הסוגיאן, (ב) כמותות פו: צ"ק לו: קו., (ג) ב"מ קג., (ד) צ"ק קה:, (ה) ודברים (טו), (ו) דף מה. במשהו, (ז) ע"י תוס' ב"מ לד: ד"ה שמא וכו' ביאלו יומר, (ח) ונ"ע"ע מוספות כמותות זט. ד"ה תמן ועמ"ש על צידו,

הגהות הב"ח

(א) משנה לא נטלתי ה"ז נשבע ונטול כל"ל וכן צמקון: (ב) רש"י ד"ה הרי זה וכו' שמשכנו שלא צרשות. י"ב הכי משמע הרי זה וכו' פרוטה דרב יוסף. כגמ' מו ע"א: (ג) תוס' ד"ה כמלוה וכו'. כי הא דתנן צפק האומנין:

רבינו הגנאל

רב יוסף אמר כשומר שכר. ואסיקנא לא כולי עלמא אית להו דרב יוסף דאמר כשומר שכר [דמיין] דקיימא לן המתעסק במצוה פטור מן המצוה. וזו היא פרוטה דרב יוסף. ומפורש בגדירים פרק נאן בין המודרן ובמלוה צריך למשכון פליגי מר סבר מצוה קא עביד ומר סבר לאו מצוה קא עביד: לימא כתנאי המלוה את חבירו על המשכון ובכנסה שמיטה אע"פ שאינו שוה אלא פלג. פירוש חצי המלוה אינו משמט דברי אומר אם היה משכונו כנגד חובו אינו משמט ואם לאו משמט: ואוקיננא אע"פ שאין שוה המשכון אלא חצי המלוה אינו משמט א) מאי אינו משמט דקתי רשבי"ג אכולה מלוה וברשמואל. רשב"ג אית ליה דרשמואל. דאע"ג דלא שוה משכון שיעור וזוי קא מקבל ליה לפיכך תני אינו משמט. ור' יהודה נשיאה לית ליה הא דשמואל: ודחינן לא לעולם כולי עלמא לית להו דשמואל ובהא פליגי. רשב"ג סבר כנגד כולו הוא קונה (ז) מיהו מסר לו מקצת ונשאר לו מקצת לתת לו ובסתלקה תורת הלואה כיון שנכנס בניייהו תורת המשכון וחלה עליו חובו משא ומתן לפיכך אין בהן דין השמט. ור' יהודה הנשיא סבר משכון כנגדו קונה. פירוש שיעור דמי המשכון קנהו בחובו והשאר עליו במלוה לפיכך משמט הנשאר: איבעי תימא בנשאר מדמי המשכון כולי עלמא לא פליגי דמשמט. כי פליגי סבר המשכון. רשב"ג דמי קנאו ואינו משמט וזהו המלוה במשכון שבידו אבל השאר משמט. ור' יהודה הנשיא סבר משמט הכל ומחזיר המשכון ללוה דהא לא קנאו. ואי לא קני ליה למשכון אמאי נקט ליה לזכרון דבריס בעלמא:

^[1] (א) ב"מ דף מח: וכל הסוגיאן, (ב) כמותות פו: צ"ק לו: קו., (ג) ב"מ קג., (ד) צ"ק קה:, (ה) ודברים (טו), (ו) דף מה. במשהו, (ז) ע"י תוס' ב"מ לד: ד"ה שמא וכו' ביאלו יומר, (ח) ונ"ע"ע מוספות כמותות זט. ד"ה תמן ועמ"ש על צידו,

^[2] (א) ב"מ דף מח: וכל הסוגיאן, (ב) כמותות פו: צ"ק לו: קו., (ג) ב"מ קג., (ד) צ"ק קה:, (ה) ודברים (טו), (ו) דף מה. במשהו, (ז) ע"י תוס' ב"מ לד: ד"ה שמא וכו' ביאלו יומר, (ח) ונ"ע"ע מוספות כמותות זט. ד"ה תמן ועמ"ש על צידו,